

B 案·刑事判决书

文书编号：某刑初字第（2025）第 B-007 号

公诉机关某市某区人民检察院。

被告人王某，男，1992 年 8 月 15 日生，汉族，高中文化，通讯店店员，户籍地外省某市某区，公民身份号码 4201XXXXXXXXXX5678。2025 年 6 月 3 日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年 6 月 10 日变更为取保候审。

辩护人_____，系被告人家属委托。

某市某区人民检察院以某检刑诉（2025）B-007 号起诉书指控被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。某市某区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025 年 3 月至 5 月间，被告人王某在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将其店内闲置旧车提供给上线“老黑”（身份不详）放置 GOIP 通话设备，按日收取费用 300 元，共提供 12 日，设备费用 3600 元；同时提供店内剩余电话卡，并按“老黑”提供的“股票交流群”话术本拨打电话引流、拉人进指定微信群，引流结算 1600 元，两项合计非法获利 5200 元，结算走名下招商银行账号 6214 8301 5566 8890（绑定手机号 158****3344）。上述 GOIP 设备拨出的引流电话导致一名被害人被骗 94000 元。2025 年 6 月 3 日，王某经公安机关电话通知后主动到案，到案后如实供述主要事实。

本院认为，被告人王某明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供场所放置 GOIP 设备、提供电话卡并协助话务引流，致使相关设备被用于实施电信网络诈骗，造成被害人损失 94000 元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。王某在犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案并如实供述、自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人所提从犯、认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第

六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；

二、扣押在案的 GOIP 设备一套、电话卡一批予以没收；继续追缴被告人王某违法所得人民币五千二百元，上缴国库。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某市某中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员：_____ 某市某区人民法院（教学虚构） 日期：2025 年 7

月 22 日